Danno economico puro

Diritto inglese | Materiale di studio | Perdite finanziarie e interessi protetti

1. La perdita economica è la categoria generale

Economic loss significa peggioramento della posizione finanziaria. Può comprendere redditi o profitti persi, spese e riduzione del valore. Non riguarda soltanto denaro che si sarebbe potuto guadagnare in futuro. “Pure” descrive la base giuridica della perdita, non la sua gravità o il momento in cui si verifica.

2. Danno economico consequenziale

Una perdita finanziaria derivante da lesioni risarcibili del ricorrente o da danni ai suoi beni può essere consequenziale. Può rilevare anche un diritto al possesso: la proprietà non è sempre indispensabile. Ogni voce di perdita richiede un esame distinto.

Esempio inventato: un addetto alle pulizie lascia negligentemente un pavimento pericolosamente bagnato senza precauzioni adeguate. Un lavoratore cade, si rompe una gamba e non può lavorare per sei settimane. Il reddito effettivamente perso può essere risarcibile, rispettando gli altri requisiti e trattando correttamente i pagamenti ricevuti. Sei settimane di assenza non significano automaticamente sei settimane di stipendio perso.

3. Danno economico puro

È una perdita finanziaria priva di quella base in lesioni risarcibili del ricorrente o in danni a beni sui quali egli abbia un interesse proprietario o possessorio rilevante. Può esistere anche se sono stati danneggiati beni di qualcun altro.

> “Qualcuno ha perso denaro” è soltanto l’inizio. Quale interesse di questo ricorrente è stato colpito e come nasce la perdita? Lo stesso evento può produrre danno materiale per una persona e danno economico puro per un’altra.

Ambito: negligence in Inghilterra e Galles. Anche le conseguenze finanziarie di una malattia psichiatrica risarcibile possono essere consequenziali; semplice disagio o preoccupazione economica non bastano a stabilire tale lesione.

Perché il diritto limita il risarcimento?

1. La regola di partenza e le eccezioni

Il danno economico puro non è generalmente risarcibile nella negligence ordinaria. È un limite alla protezione giuridica, non l'affermazione che la perdita sia immaginaria o che il convenuto abbia necessariamente agito con diligenza. Causalità materiale e prevedibilità, da sole, non creano un dovere di proteggere ogni interesse finanziario.

Esistono eccezioni riconosciute. **Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465** riconobbe una possibile responsabilità per consulenza negligente in una relazione sufficientemente speciale. La banca vinse quel caso per il disclaimer. Doveri fondati sulla responsabilità assunta possono riguardare anche servizi professionali.

2. Il ruolo del contratto

Le parti possono definire servizi, distribuire rischi, concordare un prezzo e negoziare limiti. I giudici evitano di trasformare la negligence ordinaria in una garanzia generale delle aspettative finanziarie altrui.

Il contratto non offre però un rimedio automatico. Occorre un diritto contrattuale applicabile verso il soggetto pertinente e provarne i requisiti. Né un contratto esclude sempre un dovere in tort: i due possono coesistere quando il diritto lo consente.

3. La diffusione delle conseguenze economiche

Un incidente può colpire agricoltori, banditori d'asta, trasportatori, fornitori e negozi locali. Se bastasse la prevedibilità, la responsabilità potrebbe attraversare una vastissima rete economica. È il **floodgates concern**: la difficoltà di delimitare ricorrenti e responsabilità, non soltanto il timore di troppi fascicoli giudiziari.

> Le ragioni di politica del diritto spiegano i limiti senza sostituire l'analisi. Identificare dovere specifico e interesse protetto; poi violazione, causalità, remoteness e perdita provata.

È errato affermare che il danno economico puro non sia mai risarcibile in tort. Altri doveri riconosciuti, diritti contrattuali o rimedi legislativi specifici richiedono valutazione separata.

Weller e i mercati chiusi

1. Fatti: gli operatori d’asta persero attività

In **Weller & Co v Foot and Mouth Disease Research Institute [1966] 1 QB 569**, operatori di aste reclamarono profitti persi dopo un’epidemia di afta epizootica, asseritamente causata dalla fuoriuscita del virus dall’istituto. Le misure ufficiali chiusero i mercati del bestiame di Guildford e Farnham, impedendo le consuete aste.

La perdita era il reddito che avrebbero guadagnato dall’attività d’asta. Non agivano come proprietari di bovini infetti. Non vi era la lesione rilevante della loro persona o dei loro beni; erano state interrotte le opportunità commerciali.

2. Chi vinse e perché?

L’istituto vinse sulla domanda di negligence degli operatori. Widgery J escluse, sulla questione giuridica preliminare, un dovere relativo a quel danno economico puro. Anche assumendo la fuoriuscita negligente allegata, la prevedibilità della perdita commerciale non bastava a fondare responsabilità verso di loro.

Il caso distingue danni agli interessi del ricorrente sui beni da ripercussioni finanziarie attraverso attività altrui. Le conseguenze potenzialmente diffuse nella comunità agricola rafforzavano l’esigenza di delimitare il dovere.

3. La correzione importante

Non si deve dire che gli operatori avrebbero automaticamente vinto se i bovini si fossero ammalati. La malattia degli animali altrui non trasforma, da sola, le loro commissioni perse in danni ai propri beni. Un agricoltore i cui bovini siano fisicamente danneggiati può invece avere una domanda diversa, sempre soggetta a tutti i requisiti.

> Confronto inventato: bovini infetti di proprietà dell’agricoltore → possibile danno materiale e perdite finanziarie conseguenti. Commissioni perse dall’operatore perché bovini altrui non vengono venduti → generalmente danno economico puro. Verificare proprietà o possesso rilevanti.

Weller è citato nella raccolta del 1966. Il ragionamento è riportato in D Pride & Partners v Institute for Animal Health [2009] EWHC 685 (QB), spec. parr. 2 e 88-93. Il confronto è didattico, non un ulteriore accertamento in Weller.

Verifica della comprensione

1. “Pure” significa soltanto profitto futuro perso?
Risposta: No. Può comprendere spese, minor valore e altre perdite finanziarie. La categoria dipende dall’interesse protetto sottostante.

2. Perché il reddito perso dal lavoratore può essere consequenziale?
Risposta: Deriva dalle sue lesioni risarcibili. Occorre comunque provare dovere, violazione, causalità e perdita effettiva.

3. Un danno ai beni di chiunque rende consequenziale la mia perdita?
Risposta: No. Verificare se questo ricorrente aveva un interesse proprietario o possessorio rilevante al momento del danno.

4. Perché gli operatori d’asta persero in Weller?
Risposta: La perdita commerciale era danno economico puro esterno al dovere rilevante. La sola prevedibilità non stabiliva responsabilità verso di loro.

5. La malattia di bovini altrui cambierebbe automaticamente l’esito?
Risposta: No. Può fondare una domanda del proprietario, ma non attribuisce automaticamente la stessa base agli operatori d’asta.

6. Sono escluse tutte le domande per danno economico puro?
Risposta: No. Consulenza e servizi professionali possono generare doveri fondati sulla responsabilità assunta. Contratto e legge vanno verificati separatamente.

7. Il contratto offre sempre il rimedio mancante?
Risposta: No. Occorre un diritto azionabile verso il convenuto pertinente. La perdita non crea da sola un contratto o un diritto al risarcimento.

> Metodo: ricorrente e singole perdite → lesione/diritti sui beni → classificazione della perdita → limite generale ed eventuale dovere riconosciuto → altri requisiti.

Fonti

Dalla trascrizione fornita, correggendo definizioni e proprietà dei bovini. Fonti: Weller [1966] 1 QB 569, citato e discusso in D Pride [2009] EWHC 685 (QB); Armstead [2024] UKSC 6, parr. 19-21 e 27; Hedley Byrne [1964] AC 465. Gli esempi inventati sono indicati.